

1505548-91.2021.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANIEL PAULINO SANTOS SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de DANIEL PAULINO SANTOS SILVA e ÉDER ROCHA DA SILVA, denunciando-os como incurso, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505548-91.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1505548-91.2021.8.26.0196
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANIEL PAULINO SANTOS SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de

DANIEL PAULINO SANTOS SILVA e ÉDER ROCHA DA SILVA, denunciando-os como incursores, por duas vezes, nas penas do artigo 155, parágrafo quarto, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que os réus, nos dias 20 e 21 de agosto de 2021, no período noturno, na rua Pedro Pucci, 3.472, Jardim Espraiado, nesta cidade e comarca de Franca, juntamente com terceiro indivíduo não identificado, mediante rompimento de obstáculos e concurso de pessoas, subtraíram, para si, em continuidade delitiva, coisas alheias móveis, consistindo em duas bicicletas da marca OGGI, uma televisão da marca Samsung, 42 polegadas, várias joias em prata e folheadas a prata e ouro, dois relógios de pulso, um microfone, uma televisão da marca Samsung, 55 polegadas, uma câmera digital e um violão, avaliados no total de R\$28.300,71 (auto de avaliação juntado às fls. 98/103), pertencentes à vítima Maurício Hetó.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram defesas.

Em juízo foi ouvida vítima, inquirida testemunha e realizados os interrogatórios.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa dos acusados pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena em seu mínimo legal, a da atenuante menoridade relativa e a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência de páginas 04/05, relatório de investigação de páginas 06/20, auto de exibição e apreensão de páginas 36/37, auto de exibição e apreensão de página 41, auto de entrega de páginas 43/44, laudo pericial de imagens/celular de páginas 63/84, laudo pericial de conversas e áudios de whatsapp de páginas 85/97, auto de avaliação de páginas 98/103, laudo pericial de local dos fatos de páginas 125/132 e pela prova oral.

De fato, o réu Éder, em sede administrativa, confessou o delito, sendo que ao menos a bicicleta da vítima foi encontrada diretamente com ele. Quanto à sua participação, não há qualquer controvérsia minimamente séria.

No tocante ao réu Daniel, a prova também é robusta o suficiente. De plano, tem-se que, conforme relato do policial Lourival, em cumprimento de mandado de busca relacionado ao réu em questão, adentraram em imóvel no qual havia vários outros bens furtados da vítima. Seria imensa coincidência supor que, por mero acaso, em casa de ninguém, mas que os investigadores acreditavam sua, tais bens fossem encontrados sem que ele tivesse qualquer envolvimento no furto, máxime porque o furtador confesso - Éder - estava ali presente.

A versão, sendo francamente inverossímil, somente poderia ser levada em consideração se houvesse prova robusta a indicar que, apesar da inverossimilhança, ela corresponde à realidade. Não havendo tal conjunto probatório, pode ser desconsiderada e tida como mera versão escapista.

Mas, além da ausência de prova que a sustente, tem-se que as demais provas dos autos não deixam dúvidas acerca do vínculo subjetivo que unia Daniel e Éder quanto

à prática de crimes contra o patrimônio. Nas degravações de páginas 92 e seguintes, vê-se claramente Daniel, em conversas com Éder, referindo-se a tais crimes (v.g.: “Nossa, final do ano quero nem roubar, mano”, “Roubar, roubar tudo o que tiver que roubar”) inclusive com alusões a bens furtados da vítima (joias e bicicleta). Aliás, as mensagens copiadas nas páginas 10 e seguintes também deixam claro que ambos estavam mancomunados para crimes desse jaez e tratam, como se fosse uma banalidade, da venda de objetos furtados. Por fim, na página 65, tem-se imagem tirada de seu celular na qual, aparentemente, ele exhibe joias da vítima.

A somatória desses elementos não deixa, pois, margens para dúvidas razoáveis sobre sua participação no delito aqui tratado.

Assim, a condenação dos acusados é medida que se impõe.

Passo, agora, a dosar a pena.

RÉU DANIEL PAULINO.

Primeira Fase: O delito é duplamente qualificado, motivo pelo qual elevo a pena sensivelmente: 02 anos e 06 meses de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (páginas 140/141 – feito nº 1500063-43.2018.8.26.0608), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 02 anos e 11 meses de reclusão.

Terceira fase: Incidindo a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (duas vezes), aumento a pena em 1/6: 03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão.

Torno definitiva a pena do réu em 03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Dada a reincidência, o réu não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 20 dias-multa no mínimo (10 dias-multa para cada delito), nos termos do artigo 72 do Código Penal.

2) RÉU ÉDER ROCHA.

Primeira Fase: O delito é duplamente qualificado, motivo pelo qual elevo a pena sensivelmente: 02 anos e 06 meses de reclusão.

Segunda Fase: Aplico a atenuante de menoridade relativa no patamar de 1/6: 02 anos e 01 mês de reclusão.

Terceira fase: Incidindo a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (duas vezes), aumento a pena em 1/6: 02 anos, 05 meses e 05 dias de reclusão.

Torno definitiva a pena do réu em 02 anos, 05 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

O réu faz jus ao benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e outra por multa, fixada no mínimo legal.

Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 20 dias-multa no mínimo (10 dias-multa para cada delito), nos termos do artigo 72 do Código Penal.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno os réus DANIEL PAULINO SANTOS SILVA e ÉDER ROCHA DA SILVA como incurso, por duas vezes, nas penas do artigo 155, parágrafo quarto, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, o primeiro à pena de 03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 20 dias-multa no piso e o segundo à pena de 02 anos, 05 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituído tal qual acima, mais o pagamento de 20 dias-multa no piso.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA